

1500061-61.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Carlos Martins

Comarca: São Pedro

Foro: Foro de São Pedro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... no momento da prisão. A prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da venda da droga, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, na modalidade de ter depósito e trazer consigo entorpecentes para fins de tráfico.

Afasto a tese defensiva no sentido de que os depoimentos dos policiais militares não encontram eco na prova produzida nos autos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Pedro

Foro de São Pedro

1ª Vara

PRAÇA ADOLPHO BONIFÁCIO BRAGAIA, S/N, São Pedro - SP - cep 13520-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500061-61.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500061-61.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MOISÉS ANTONIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Carlos Martins

Vistos.

I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seu representante legal, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, com base em incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia contra MOISÉS ANTÔNIO DA SILVA, tendo-o por incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c.c artigo 61, incisos I e II, alínea "j", do Código Penal, imputando-lhe o seguinte fato: que no dia 07 de janeiro de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Feliciano de Oliveira Dorta, nº 365, na cidade de Santa Maria da Serra, nesta Comarca, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 1 porção de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, com massa líquida de 10,5g; 1 porção de cocaína na forma solidificada, popularmente conhecida como crack, com massa líquida de 50,5g; e 15 porções embaladas em tubos plásticos - eppendorfs - contendo cocaína, com massa líquida de 3g; sem autorização e sem desacordo com determinação legal e regulamentar [fls. 117/119].

O réu foi preso em flagrante [fls. 2/3], cuja prisão foi convertida em preventiva [fls. 55/57], sendo indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar [fls. 120/123].

Devidamente citado [fls. 162], o réu, por intermédio de defensor dativo [fls. 129], apresentou resposta à acusação [fls. 158/159].

A denúncia foi recebida em 09 de fevereiro de 2022 [fls. 164].

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento realizada por

videoconferência, em razão da pandemia COVID-19, na qual foram ouvidas as testemunhas e, ao final, foi realizado o interrogatório do réu [fls. 180 e 197/198 - meio digital].

Em memoriais finais orais, o Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnando pela sua condenação nos termos da peça acusatória, discorrendo sobre a dosimetria da pena [fls. 184/196].

Por sua vez, em seus memoriais, a Defesa do réu pleiteou absolvição por falta de provas. De forma subsidiária, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas [fls. 181/183].

II - FUNDAMENTAÇÃO

Não há preliminares a serem analisadas.

No mais, processo em ordem, com a presença das condições da ação e observância das formalidades legais, sem nulidades a sanar.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante [fls. 2/3], pelo boletim de ocorrência [fls. 8/12], pelo auto de apreensão e exibição [fls. 13/15], pelo laudo de exame de constatação preliminar [fls. 17/19], bem como pelo laudo definitivo de perícia criminal, positivo para substância cocaína e maconha [fls. 149/151], bem assim pela prova oral produzida em sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e deve ser imputada ao réu, porque comprovada pelos depoimentos de testemunhas. Senão vejamos.

A testemunha Jorge Luiz Rampazo, policial militar, disse que na data dos fatos estava fazendo o patrulhamento de rotina juntamente com seu companheiro quando se depararam com o réu que, ao avistar a viatura se aproximando, apressou os passos com a tentativa de se evadir. Narrou que após uma breve perseguição o indivíduo foi visto dispensando algo que trazia consigo, momento que foi feita a abordagem.

Afirmou que no bolso da calça do indivíduo foi encontrado uma porção de pedra bruta aparentando ser crack, mais a quantia de R\$ 50,00. Relatou que após a vistoria no local, onde o indivíduo foi visto lançando algo no solo, foi localizado um vasilhame com quinze "pinos" de cocaína e uma porção de substância semelhante a maconha, quando o indivíduo confessou ser o proprietário dos entorpecentes, dizendo que entregaria para outros indivíduos que circulam de bicicleta pelo centro de Santa Maria da Serra. Referiu que já abordou o réu em outras duas oportunidades, porém nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Narrou que o vídeo apresentado pelo defensor corresponde à abordagem do réu, que resultou na sua prisão [fls. 180 e 197/198 - meio digital].

A testemunha Ederson Rodrigo Garcia, Policial Militar, corroborou com a versão prestada pelo seu colega de farda, confirmando que o vídeo apresentado pela defesa é do caso em exame [fls. 180 e 197/198 - meio digital].

Na fase policial, o réu Moisés Antônio da Silva negou a prática delitiva, aduzindo que apenas trazia consigo uma porção de maconha e um "pino" de cocaína, afirmando que não dispensou qualquer objeto ao solo e que, portanto, os demais entorpecentes localizados não eram de sua propriedade [fls. 6/7].

Em juízo, o réu relatou que foi abordado pelos policiais em outras duas oportunidades, e na última delas um dos policiais lhe disse que não queria mais ver o réu na cidade de Santa Maria da Serra. Disse que na data dos fatos não portava droga nem dinheiro, nem dispensou nada na via pública. Reconheceu ser usuário apenas de maconha. Negou que os policiais o tivessem agredido e disse que na delegacia assinou uns papéis, mas não foi ouvido [fls. 180 e 197/198 - meio digital].

Essa é a prova oral colhida nos autos.

Diante do contexto probatório é forçoso concluir que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, a droga apreendida, notadamente de acordo com os depoimentos dos policiais ouvidos, restando isolada a tese defensiva.

As declarações prestadas pelos policiais militares são coerentes e harmônicas com todo o contexto probatório, não havendo nenhum indício de que tenham inventado tais fatos com a mera intenção de prejudicar o réu. Referidos milicianos afirmaram que durante a abordagem o réu confessou o envolvimento no comércio ilícito de

entorpecentes, tendo sido apreendida uma parte da droga apreendida com o réu e a outra havia sido dispensada por ele na via pública ao avistar os policiais. Impende ressaltar, por oportuno, que não é crível que policiais realizem patrulhamento na posse de drogas para incriminar injustamente que eles nem conheciam.

De outra parte, ressalte-se que não se pode imputar conduta parcial genericamente aos policiais, que, no cumprimento da missão que lhes foi confiada pelo constituinte [CF, art. 144], apresentam transgressores da ordem jurídica ao Estado-Juiz para serem processados, segundo o devido processo legal, que fornece instrumentos para confirmar ou rechaçar a versão dos fatos apresentada pelos agentes estatais de segurança pública. Como assentado no E. Supremo Tribunal Federal, "[o] depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" [STF - HC n. 73518, rel. Min. Celso de Mello, j. 26.3.1996].

Destarte, o contexto probatório está a evidenciar o envolvimento do réu com a traficância ilícita, de modo que todas as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável, autorizando assim, um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não havendo espaço para a absolvição pleiteada.

Várias circunstâncias, devidamente demonstradas, convergem para a formação de convicção da destinação mercantil da droga apreendida e da autoria do crime: [a] a quantidade, a variedade e o modo de acondicionamento do entorpecente, qual seja, 1 porção de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, com massa líquida de 10,5g; 1 porção de cocaína na forma solidificada, popularmente conhecida como crack, com massa líquida de 50,5g; e 15 porções embaladas em tubos plásticos - eppendorfs - contendo cocaína, com massa líquida de 3g; [b] a narrativa segura dos policiais militares.

Irrelevante a comercialização da droga no momento da prisão. A prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da venda da droga, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, na modalidade de ter depósito e trazer consigo entorpecentes para fins de tráfico.

Afasto a tese defensiva no sentido de que os depoimentos dos policiais militares não encontram eco na prova produzida nos autos, notadamente o vídeo apresentado às fls. 178 [f744648b-ad86-49ed-bbf8-e5b5e61d9144.mp4 - Google Drive], haja vista que, de acordo com a prova oral, o réu foi avistado em atitude suspeita, porquanto, ao notar a presença da viatura, passou a caminhar apressadamente e, no trajeto, foi visto dispensando o entorpecente apreendido. Assim, houve a perseguição policial e a consequente abordagem do acusado, registrada no vídeo juntado pela Defesa, que só corrobora os fatos descritos na denúncia.

Impende consignar que, além da versão contraditória do réu durante seu interrogatório judicial em cotejo com aquela apresentada na etapa policial, conforme bem destacou o Ministério Público em suas razões finais, nos processos n. 0002330-76.2014.8.26.0584 e n. 0001077-94.2016.8.26.0095 o acusado, condenado pela prática delitiva prevista na mesma norma incriminadora, negou a traficância, mas, nestes autos, "ainda alterou a verdade dos fatos ao declarar que teria, em referidos feitos, admitido a prática do tráfico" [fls. 188].

Inviável, pois, acolher-se a pretensão absolutória.

Assim, pois, é de se reconhecer que o réu trazia consigo as drogas apreendidas sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, conduta que se amolda à figura típica prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11343/2006.

Passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, segundo o sistema trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, atentando-se às circunstâncias legais, notadamente aquelas previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

A natureza nociva das drogas apreendidas [cocaína e crack] impõe maior reprimenda

["O tráfico de cocaína possui maior reprovabilidade e maior potencialidade lesiva à saúde pública do que o tráfico de outro tipo de droga menos nociva, como a maconha ou o cloreto de etila, exigindo maior rigor na resposta penal. (...)" [STJ, HC302724/SP, 6ª Turma, Min. Rogério Schietti Cruz, jg. 23/10/2014, DJe 10/11/2014]. Além disso, o réu é possuidor de maus antecedentes e personalidade voltada para a prática de crimes [certidão criminal e F.A. de fls. 31/33 e 35/42 - Processos n. 0002330-76.2014.8.26.0584 e n. 0002078-17.2016.8.26.0095], motivo pelo qual a pena base deve ser fixada em 6 anos de reclusão, com 600 dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes, incide a agravante da reincidência específica prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal [certidão criminal e F.A. de fls. 31/33 e 35/42 - Processo n. 0001077-94.2016.8.26.0095], de modo que fica a pena intermediária fixada em 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 720 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena nem de diminuição de pena. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por outro lado, não incide na espécie por ser o réu reincidente e possuidor de maus antecedentes. Assim, pois, a pena definitiva é de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 720 dias-multa.

Em vista da situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 [um trinta avos] do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos [CP, art. 49; Lei n. 11.343/06, art. 43], que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna.

A fixação do regime inicial de pena deve observar os critérios da natureza, quantidade da pena aplicada, reincidência, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que também se aplica ao crime de tráfico [cf. STF - HC n. 111840, rel. Min. Dias Toffoli].

Diante da quantidade de pena fixada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e, sobretudo, da natureza equiparada a hediondo do delito, fixo para o réu o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Diante dos maus antecedentes e reincidência específica, descabida a substituição por penas restritivas de direitos [CP, art. 44, III], destacando-se que a medida não é, de fato, socialmente recomendável, bem como a suspensão condicional da sua execução [CP, art. 77].

A detração penal [desconto do tempo de prisão provisória] para fins de abrandamento do regime prisional inicial [CPP, art. 387, §2º] é descabida na hipótese, por ausência do requisito objetivo.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu Moisés Antonio da Silva às penas 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 720 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Atentando-se aos critérios de proporcionalidade previstos no art. 282 do Código de Processo Penal e dispensado o exame do fumus commissi delicti (existência do crime e indícios suficientes de autoria, na forma do art. 312, in fine, do CPP) pela fundamentação supra, afigura-se presente o periculum libertatis, porque, dada a dinâmica desenvolvida para o exercício da traficância, é de ser mantida prisão cautelar, mormente considerando que o réu permaneceu preso durante a instrução processual, para, ao final, ser condenado à prática de crime equiparado a hediondo, cujo cumprimento se iniciará no regime fechado e estava traficando cocaína e crack, além de possuir maus antecedentes e outras condenações imutáveis por crimes previstos na Lei nº 11.343/06, tudo a revelar que a liberdade do réu colocará em risco a ordem pública (CPP, art. 312), revelando-se insuficiente sua substituição por medida cautelar diversa (CPP, art. 282, §6º).

Dê-se à droga apreendida a destinação prevista no artigo 50, §3º a §5º, da Lei nº 11.343/06, caso ainda não adotada à providência.

Inaplicável à hipótese a fixação do valor mínimo para reparação de danos [CPP, art. 387, IV] por se tratar de crime vago.

Havendo recurso tempestivo, intime-se o apelante para, no prazo legal, oferecer razões, e o apelado, por igual prazo, para contrarrazoar. Decorrido o prazo, com ou sem as razões e contrarrazões, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado

de São Paulo, com as homenagens de estilo.

Após o trânsito em julgado: [a] expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; [b] notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de dez dias, nos termos do art. 50, caput, do Código Penal [TJSP, Provimento CG n. 11/2015]; [c] oficie-se o TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF; [d] oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Arbitro os honorários do(a)(s) advogado(a)(s) nomeado(a)(s) pelo convênio OAB/DPE em 100% do valor da Tabela.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do Código de Processo penal, ressaltando-se, como já se decidiu: "Ainda que os apelantes estejam assistidos pela Defensoria Pública, impõe-se a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo a alegada miserabilidade jurídica ser examinada pelo Juízo da Execução, a fim e se conceder ou não a isenção reclamada (...)" [STJ, REsp 1416725/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 29.06.2015].

P.I.C., arquivando-se oportunamente.

São Pedro, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA